

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ינון אזולאי

פ/25/3377

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – הוספת נציג קבלנים במועצה הארצית), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 2 בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965¹, בסעיף 2(ב), בסופו יבוא :

"(15) נציג ארגון המייצג את המספר הרב ביותר של קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות כהגדרתם בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט–1969² (להלן – הארגון היציג). הנציג ימונה על ידי שר הפנים לאחר היוועצות בארגון היציג."

דברי הסבר

סעיף 2 קובע כי תוקם מועצה הארצית לתכנון ולבניה (להלן : "המועצה הארצית") שתייעץ לממשלה בכל הנוגע לקו הכללי בביצוע חוק התכנון והבניה, לרבות עניני חקיקה, ותמלא את יתר התפקידים המוטלים עליה בחוק התכנון והבניה ובכל דין אחר).

סעיף 2(ב) קובע את הרכב המועצה הארצית אשר מורכבת משר הפנים או נציגו, 11 חברי ממשלה או נציגיהם, מנהל מינהל התכנון או נציגו, בעל הכשרה מקצועית בעניין שיכון ובנייה שימנהו שר השיכון, מנהל הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים או נציגו, חמישה נציגי ראשי ערים, ראשי שלוש מועצות מקומיות, ראשי שתי מועצות אזוריות, נציג המהנדסים והאדריכלים, נציגת ארגון נשים, נציג הטכניון, נציג המוסדות המיישבים, בעל הכשרה מקצועית בסוציולוגיה, נציג ארגון הגג של הגופים הציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה ונציג הדור הצעיר.

בהצעת חוק זו מוצע להוסיף נציג ארגון המייצג את המספר הרב ביותר של קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, כהגדרתם בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט–1969 כנציג מן המניין במועצה הארצית לתכנון ובנייה.

הרציונל הוא לשלב נציג של גוף יציג של ענף הבנייה, המורכב מאנשי המקצוע שמיישמים בפועל את

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

² ס"ח התשכ"ט, עמ' 218.

ההחלטות של המועצה הארצית לתכנון ובנייה. גוף יציג כזה, חשוב ורלוונטי לדיונים במועצה הארצית והשתתפותו נדרשת בן היתר על מנת שנציגו יוכל להציג ולהסביר, כגורם המקצועי המשמעותי בשטח, על החסמים וההשלכות שגורמים שונים או מערכת התכנון עתידים להימצא בהם וכן להציע הצעות לדרכי התמודדות ופתרונות וזאת מניסיונו עתיר השנים.

יודגש כי השתתפותו של נציג הקבלנים במועצה הארצית תסייע להפיק תכניות ברות ביצוע שיעזרו בפתרון משבר הדיור בישראל שכן מדובר בגוף בעל ידע וניסיון בהרחבת היקף הפעילות בבניה ותשתיות בישראל.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בסיוון התשפ"ג (29.05.2023)